

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	이동통신 공용기지국 점용기간 만료에 따른 후속 조치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서 공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그 밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

자연공원법 제24조△△항에 따라 ‘자연공원을 점용하거나 사용한 자는 점용 또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 자연공원을 원상으로 회복’시켜야 한다.

또한 △△ 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조 및 제5조 규정에 따라 ‘△△△△은 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 △△△△△△, 지역담당자

(△△△ 포함)에게 있으며, △△△△은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철거 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야 한다.

아울러 공원계획부-1285호(2013.11.04.) 「허가 및 협의의 사후관리 철저 지시」에 따르면 공원 내 허가 및 협의된 사항에 대하여 사업시행자가 사업기간 내에 사업을 추진하기 어렵다고 판단되는 경우 만료기간을 안내하는 등 사전 조치를 취하도록 하였으며, 허가담당자는 사업완료 후 사후관리점검표를 허가(협의)내역과 비교 검토하여 사후관리가 철저히 이행될 수 있도록 조치를 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 행위허가 업무를 추진함에 있어 점용기간이 도래하는 행위허가(협의 포함) 건에 대하여는 점용기간 만료전 기간연장, 또는 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어질 수 있도록 민원안내 등의 조치를 취하여야 하며, 점용기간이 만료되었으나 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어지지 않는 경우 지역책임자는 적발보고 등의 조치를 취하여야 한다.

[표] 이동통신 공용기지국 점용기간 만료 및 조치현황

행위명	위치	용도 △△	신청인	사업 내용	점·사용 기간 (만료일)	점용기간만료에 따른 후속조치				비 고
						지역책임 담당자	행정 조치일	허가업무 담당자	행정 조치일	
이동통신 공용기지국 점용 연장	△△ △△△ △△△ 산73-1	공원 자연 환경 △△	(주)△△△△	이동통신 공용기지국 설치 (1개소)	2020. 08.01. ~ 2022. 07.31.	△△△ 0급 000	-	△△△ 0급 000	2022.11.11. (2020.08.01. ~ 2024.07.31.)	-

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

2022. 11. 11. 허가(협의) 처리된 이동통신 공용기지국 설치 건에 대하여 2022.

7. 31. 점용기간이 만료되었음에도 허가업무 담당자인 △△△ 0급 000은 민원인에게 재 신청 또는 자진철거 등 원상회복 조치할 수 있도록 안내 등의 적절한 조치를 취 하지 않아 103일간(2022. 7. 31. ~ 2022. 11. 11.)의 점·사용허가 공백기가 발생하 였다.

또한 점용기간 만료후에는 신규허가를 진행하여야 함에도 불구하고 점용기간 연장허가(2022. 11. 11.)를 시행함으로서 만료기간 후부터 점용기간 연장 허가 기간 까지(2022. 7. 31. ~ 2022. 11. 11.) 동 기간 내 불법시설물임에도 불구하고 아무런 조치 없이 결과적으로 추인한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 신분상 처분은 별도 조치 예정